

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [•]/2026

EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL (CONSAÚDE), MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº [•]/2026

SUMÁRIO

PREÂMBULO	4
1. CONDIÇÕES GERAIS.....	1
2. DEFINIÇÕES	5
3. OBJETO	5
4. PRAZO, EFICÁCIA E VALOR DO CONTRATO	7
5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.....	9
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	11
7. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	15
8. CONSULTA/OBTENÇÃO DO EDITAL	16
9. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL	17
10. EXIGÊNCIAS DO EDITAL.....	17
11. CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES	18
12. PARTICIPANTES CREDENCIADAS	20
13. DOCUMENTAÇÃO.....	20
14. PROPOSTA.....	26
15. HABILITAÇÃO	28
16. VISITA TÉCNICA.....	37
17. GARANTIA DA PROPOSTA E ANÁLISE DO ENVELOPE 1	39
18. AVISOS, COMUNICAÇÕES E CONSULTAS	43
19. PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS E	
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	43
20. RECURSOS.....	48
21. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO	49
22. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO	50
23. CONDIÇÕES PRECEDENTES À ASSINATURA DO CONTRATO	50
24. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	52
25. CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO	54
26. BENS	55
27. OBRIGAÇÕES E DIREITOS	55
28. ASSUNÇÃO DE RISCOS	55

29.	REVISÃO	56
30.	REAJUSTE	56
31.	EXTINÇÃO	56
32.	SUBCONCESSÃO	56
33.	SUBCONTRATAÇÃO	57
34.	SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS	57
35.	MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	59
36.	ANEXOS DO EDITAL.....	59

PREÂMBULO

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL (CONSAÚDE), consórcio público, com sede e foro na Cidade de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, à Rua dos Expedicionários, 140, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 57.740.490/0001-80, através da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, nomeada pela Portaria nº [•], torna público aos interessados que está realizando a presente **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** para a escolha da melhor PROPOSTA para a **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL (CONSAÚDE), MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS.**

1. CONDIÇÕES GERAIS

A presente LICITAÇÃO será regida pelas regras previstas neste EDITAL e nos seus ANEXOS, pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei Geral de Concessões), e, de forma subsidiária, pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei da PNRS) e seu decreto regulamentador, Decreto Federal nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022, bem como pelo Decreto Federal nº 11.043, de 13 de abril de 2022; Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (Lei Nacional do Saneamento Básico – LNSB) com redação dada pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020 e seu decreto regulamentador, Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, pelo Contrato e o Estatuto do CONSAÚDE, o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos aprovado pela Assembleia Geral do CONSAÚDE, realizada em [•], e pelas demais normas vigentes sobre a matéria, incluindo suas alterações posteriores.

Os MUNICÍPIOS do CONSAÚDE abrangidos pelos serviços a serem prestados pela LICITANTE vencedora deste certame, a qual firmará o CONTRATO DE CONCESSÃO com o CONSAÚDE, são, considerando os respectivos CONTRATOS DE PROGRAMA, Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Itanhaém, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Mongaguá, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras e Tapiraí. Os MUNICÍPIOS que eventualmente se manifestarem pela retirada do CONSAÚDE ou pela exclusão de sua participação não estarão eximidos das obrigações legais e contratuais deste EDITAL, incluídas, para todos os fins, as obrigações indenizatórias, na forma dos itens 4.6 e 38 do CONTRATO.

Os MUNICÍPIOS de ITANHAÉM e MONGAGUÁ, além de integrarem o CONSAÚDE por adesão voluntária, integram, por força da Lei Complementar Estadual nº 815, de 30 de julho de 1996, a REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA – RMBS, cuja governança interfederativa é exercida pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista – CONDESB, com o apoio da Agência Metropolitana da Baixada Santista – AGEM. Nos termos do art. 5º daquela Lei Complementar, compete ao CONDESB definir as funções públicas de interesse comum, não havendo, até a data de publicação deste EDITAL, deliberação que tenha qualificado os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos como função pública de interesse comum metropolitano, razão pela qual

permanecem tais serviços na titularidade dos MUNICÍPIOS, legitimamente exercida de forma associada por meio do CONSAÚDE, na forma do art. 241 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

O Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS do CONSAÚDE, aprovado na Assembleia Geral de [•], foi objeto de análise comparativa com o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista – PRGIRS/BS, tendo-se apurado a compatibilidade material entre os dois instrumentos, atendendo-se ao previsto no art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 815/1996. O CONSAÚDE deu ciência formal do projeto ao CONDESB e à AGEM, por intermédio dos MUNICÍPIOS de ITANHAÉM e de MONGAGUÁ, integrantes da RMBS, conforme documentação constante dos autos do Procedimento Licitatório nº [•].

Referidas circunstâncias são explicitadas para que as LICITANTES delas tenham pleno conhecimento na formulação de suas PROPOSTAS, observada a alocação de riscos constante do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS.

Está incluída no OBJETO da CONCESSÃO a prestação pela futura CONCESSIONÁRIA dos serviços de **DISPOSIÇÃO FINAL** ambientalmente adequada de RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU), dos MUNICÍPIOS que aderiram a sua fruição mediante o pagamento da TARIFA correspondente.

A CONCESSÃO objeto desta CONCORRÊNCIA foi devidamente autorizada pelas Câmaras Municipais dos MUNICÍPIOS que aderiram ao presente projeto do CONSAÚDE, bem como foi aprovada na Assembleia Geral do CONSAÚDE, realizada em [•].

Os MUNICÍPIOS firmaram com o CONSAÚDE o necessário Contrato de Programa.

O ato de justificação da CONCESSÃO, datado de [•], previsto no artigo 5º, da Lei Federal nº 8.987/95, foi publicado no [•].

O EDITAL desta LICITAÇÃO, o CONTRATO DE CONCESSÃO, e todos os respectivos documentos anexos foram, nos termos da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, artigo 11, IV, colocados em CONSULTA PÚBLICA, mediante a publicação

no [•] ([http://www.\[•\]](http://www.[•])), de [•], no Diário [•], de [•], bem como no sítio eletrônico [http://www.\[•\]](http://www.[•]).

A LICITAÇÃO foi precedida, nos termos da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, artigo 11, IV, e no artigo 21 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de AUDIÊNCIA PÚBLICA, tendo sido realizada no dia [•], conforme publicação no [•] ([http://www.\[•\]](http://www.[•])), de [•], no Diário [•], de [•], bem como no sítio eletrônico [http://www.\[•\]](http://www.[•]), de [•]. As contribuições obtidas na CONSULTA PÚBLICA e na AUDIÊNCIA PÚBLICA já foram analisadas nos autos do Procedimento Licitatório nº [•], e, quando pertinentes, devidamente incorporadas a este EDITAL.

O aviso sobre este EDITAL se encontra no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como foi objeto de publicação no [•], no Diário [•], em jornal de grande circulação do Estado de São Paulo, e, no sítio eletrônico [http://www.\[•\]](http://www.[•]), nos termos do art. 54 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Alterações e retificações posteriores ao presente aviso obrigarão a todos os participantes desta LICITAÇÃO e serão divulgadas no [•] e igualmente disponibilizadas nos canais de comunicação previstos neste EDITAL.

O EDITAL e seus ANEXOS da presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA poderão ser obtidos no endereço eletrônico [http://www.\[•\]](http://www.[•]), ou de segunda a sexta-feira, das [•]h às [•]h, no CONSAÚDE, situado na Cidade de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, à Rua dos Expedicionários, 140, Centro.

As interessadas poderão se cadastrar perante o CONSAÚDE, a fim de poder receber informações a respeito desta licitação, bem como eventuais alterações do EDITAL. Deverão ser encaminhados, para fins de cadastro, os seguintes dados: razão social da interessada, CNPJ, pessoa de contato, e-mail e telefone. A falta de cadastramento não impedirá a participação no certame, mas implicará que a interessada não terá informações enviadas por e-mail sobre a licitação, a não ser por meio dos informes públicos divulgados sobre o processo. Assim como o cadastramento, toda e qualquer pergunta sobre dúvida ou solicitação com relação a este EDITAL e seus ANEXOS também poderá ser encaminhada através do e-mail: [\[•\]@\[•\].com](mailto:[•]@[•].com).

Os serviços a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA serão regulados e submetidos ao controle da ARSESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, na qualidade de órgão regulador, cujas atividades e obrigações estão detalhadas no CONTRATO DE CONCESSÃO e em seus ANEXOS, devendo a CONCESSIONÁRIA observar as normas por ela editadas, bem como estará sujeita à fiscalização de suas atividades pela referida AGÊNCIA REGULADORA.

O valor estimado do CONTRATO, durante o prazo de vigência inicial da CONCESSÃO, é de R\$ 403.109.222,91 (quatrocentos e três milhões, cento e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), na DATA-BASE, correspondente ao valor total do CAPEX estimado da CONCESSÃO, na forma dos subitens 4.3 e 4.3.3 deste EDITAL.

O PRAZO inicial de vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO será de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de sua eficácia, na forma do subitem 4.1 deste EDITAL e do item 5 do CONTRATO.

O OBJETO do CONTRATO é a **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONSAÚDE, MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS**, na forma descrita no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO 5 do CONTRATO). Não se incluem, dentro dos serviços concedidos, os serviços de limpeza e conservação de logradouros públicos, tais como varrição das vias e áreas públicas, capina, podas, coleta e transporte dos respectivos resíduos até o local do transbordo, os quais serão realizados diretamente pelos MUNICÍPIOS ou por empresas por eles contratadas.

Para fins de julgamento, será adotado o **CRITÉRIO DE MENOR TARIFA** a ser cobrada dos USUÁRIOS pela **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE**

COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU), conforme o disposto no artigo 15, inciso I, da Lei Federal nº 8.987/95.

As PROPOSTAS e demais documentos necessários à participação na CONCORRÊNCIA serão recebidos no dia [•], no horário de [•] horas, na sede da B3, localizada na Rua Quinze de Novembro, 275 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP. Logo após o recebimento dos envelopes na sede da B3, haverá a abertura e análise do ENVELOPE 1 - GARANTIAS DAS PROPOSTAS pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, divulgando-se, posteriormente, o resultado da análise. A abertura das PROPOSTAS será realizada na SESSÃO PÚBLICA, no dia [•], a partir das [•]h (horário de Brasília), na sede da B3, e, ato contínuo, serão abertos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da LICITANTE mais bem classificada.

A LICITAÇÃO será realizada pelo sistema de inversão de fases de habilitação e julgamento, na forma prevista no artigo 18-A da Lei Federal nº 8.987/95.

Independentemente das informações constantes do Plano de Negócios de Referência, é de exclusiva responsabilidade das LICITANTES a coleta de dados e o desenvolvimento de estudos próprios para o atendimento das obrigações do OBJETO da CONCESSÃO, com a finalidade de subsidiar a elaboração das respectivas PROPOSTAS e a participação de cada qual na LICITAÇÃO.

2. DEFINIÇÕES

Para fins deste EDITAL e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que deva ser fornecido, os termos listados no APÊNDICE 1, quando empregados, no singular ou no plural, em letras maiúsculas, terão os significados nele atribuídos, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso.

3. OBJETO

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

3.1 A CONCESSÃO a ser outorgada pelo CONSAÚDE à LICITANTE vencedora do certame terá como OBJETO a **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONSAÚDE, MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS**, tudo de acordo com as condições definidas neste EDITAL e detalhadas no APÊNDICE 2 – MINUTA DO CONTRATO e no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, que integram este EDITAL e cujo conteúdo é com ele uniforme.

3.1.1 Os serviços concedidos estão detalhados no CADERNO DE ENCARGOS, constante do ANEXO 5 do CONTRATO.

3.2 Não se incluem, dentro dos serviços concedidos, os serviços de limpeza e conservação de logradouros públicos, tais como varrição das vias e áreas públicas, capina, podas, coleta e transporte dos respectivos resíduos até o local do ATERRO SANITÁRIO, os quais serão realizados diretamente pelos MUNICÍPIOS ou por empresas por eles contratadas.

3.3 A forma pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas obrigações das LICITANTES e do ADJUDICATÁRIO do OBJETO desta LICITAÇÃO deverão obedecer às normas, aos padrões e às demais exigências da legislação, especialmente àquelas expedidas pela AGÊNCIA REGULADORA, e observar as condições e exigências deste EDITAL, do CADERNO DE ENCARGOS, da minuta do CONTRATO DE CONCESSÃO e demais ANEXOS, que, igualmente, integram o presente EDITAL como se aqui estivessem transcritos.

3.4 A CONCESSÃO objeto do presente EDITAL não implicará a transferência para a CONCESSIONÁRIA dos direitos inerentes ao PODER CONCEDENTE, os quais continuarão sendo de competência exclusiva do CONSAÚDE, nos termos das leis

vigentes.

3.5 Os serviços OBJETO desta CONCESSÃO serão divididos em 4 Fases, na forma prevista no CONTRATO DE CONCESSÃO (APÊNDICE 2) e detalhada no ANEXO 5 do CONTRATO (CADERNO DE ENCARGOS).

4. PRAZO, EFICÁCIA E VALOR DO CONTRATO

4.1 O PRAZO de vigência da CONCESSÃO será de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de eficácia do CONTRATO, podendo ser prorrogado, a critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, por até 5 (cinco) anos, quando houver a recomposição do CONTRATO, em razão de revisão extraordinária, na forma prevista no item 5.1 da minuta do CONTRATO.

4.2 A data da eficácia do CONTRATO dar-se-á quando a CONCESSIONÁRIA receber a primeira Ordem de Serviço do CONSAÚDE, na forma prevista nos subitens 5.2 e 5.3 da minuta do CONTRATO, devendo atender a todos os prazos e metas do cronograma constantes do CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO 5 do CONTRATO.

4.3 O valor estimado do CONTRATO é de R\$ 403.109.222,91 (quatrocentos e três milhões, cento e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), na DATA-BASE, correspondente ao valor total do CAPEX estimado da CONCESSÃO previsto no subitem 4.3.3 deste EDITAL.

4.3.1 Para prestar os serviços OBJETO da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar investimentos que deverão atender a todas as necessidades de implantação e de operação, considerando inclusive os investimentos apresentados na sua PROPOSTA, de forma a viabilizar a execução do OBJETO da CONCESSÃO.

4.3.2 O valor estimado do CONTRATO é para simples referência, não podendo, a qualquer tempo, a CONCESSIONÁRIA pleitear qualquer recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, ou apresentar qualquer outro pleito de recomposição de suas receitas, baseada em tal informação,

considerando inclusive os riscos do empreendimento assumidos pela CONCESSIONÁRIA. Para fins de reajustamento das TARIFAS, será considerada exclusivamente a DATA-BASE, na forma do item 4.4 deste EDITAL, do APÊNDICE 1 – DEFINIÇÕES e do item 21 do CONTRATO.

4.3.3 O CAPEX estimado da CONCESSÃO, na DATA-BASE, é de R\$ 403.109.222,91 (quatrocentos e três milhões, cento e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), valor que corresponde ao valor estimado do CONTRATO (subitem 4.3) e serve de referência, para todos os efeitos, à GARANTIA DA PROPOSTA (subitem 17.1), à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (subitem 24.1), aos requisitos de qualificação técnica e de qualificação econômico-financeira previstos nos subitens 15.3.1 e 15.4.1 deste EDITAL e ao seguro de risco de engenharia previsto no subitem 24.1 do CONTRATO.

4.4 A estrutura tarifária de referência da CONCESSÃO, apurada na DATA-BASE, sobre a qual incidirá linearmente o multiplicador K ofertado na PROPOSTA, na forma do item 19.8 deste EDITAL e do ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO, é a seguinte:

4.4.1 TARIFA BASE (TB), devida pelos USUÁRIOS pela prestação dos serviços relativos aos RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO); e

4.4.2 TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP), devida pelos MUNICÍPIOS que aderirem à prestação dos serviços de DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente adequada dos RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU).

4.4.3 Os valores de referência da TARIFA BASE (TB) e da TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP), fixados no APÊNDICE 1 – DEFINIÇÕES e no ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO, constituem os valores máximos da estrutura tarifária, correspondentes ao multiplicador K igual a 1,0000 (um inteiro) e serão praticados na forma do ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO.

4.4.4 As LICITANTES declaram ter pleno conhecimento de que a TARIFA BASE será cobrada diretamente dos USUÁRIOS, na forma do subitem 7.2 do CONTRATO, e de que a cobrança conjunta com as tarifas dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário é facultativa e depende da celebração de convênio com a respectiva prestadora, na forma do subitem 7.4.3 do CONTRATO, constituindo risco da CONCESSIONÁRIA a não

celebração, o descumprimento ou a extinção desse convênio, bem como a variação de receitas decorrente da modalidade de cobrança adotada, nos termos dos itens 59 e 79 do ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS e do subitem 28.2.3 deste EDITAL.

5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

5.1 Solicitações de esclarecimentos e de informações adicionais sobre o presente EDITAL e seus ANEXOS deverão ser encaminhadas à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, por escrito, através do e-mail [\[.\]@\[.\]com](mailto:[.]@[.]com), até 3 (três) dias úteis imediatamente anteriores à data designada para a entrega dos ENVELOPES, utilizando-se do modelo constante do APÊNDICE 3.

5.2. As respostas às solicitações enviadas na forma deste item serão disponibilizadas oficialmente pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, a todos as LICITANTES, através do site [http://www.\[.\]](http://www.[.]), em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data designada para a entrega dos ENVELOPES, sem identificação da fonte do requerimento.

5.3 Todas as respostas e esclarecimentos dados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO passarão a fazer parte integrante das condições deste EDITAL e seus ANEXOS, obrigando a todos os interessados ao seu cumprimento e observância.

5.4 As respostas aos esclarecimentos pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO somente terão o condão de alterar a SESSÃO PÚBLICA, na forma do Item 5.7 do EDITAL, na hipótese de a resposta implicar alteração do EDITAL e desde que sejam afetadas, de maneira inequívoca, as condições de oferta da GARANTIA DA PROPOSTA, de elaboração da PROPOSTA COMERCIAL ou da apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, hipótese na qual o EDITAL será republicado, reiniciando-se os prazos nele previstos, conforme previsto no §1º do art. 55 da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.5. Em qualquer ocasião, até a data de entrega dos ENVELOPES contendo a

GARANTIA DA PROPOSTA, as PROPOSTAS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, a seu exclusivo critério, em consequência de esclarecimentos ou impugnações ao EDITAL ou, ainda, por razões que entenda do interesse público e conveniente, poderá alterar o EDITAL e seus ANEXOS.

5.6. De todas as alterações ao EDITAL, será dada ciência às LICITANTES na forma prevista neste EDITAL, bem como publicadas, na forma do art. 54 da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.7. Caso as alterações ao EDITAL impliquem, inquestionavelmente, comprometimento da oferta da GARANTIA DA PROPOSTA, da formulação da PROPOSTA COMERCIAL, ou da apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos, será reaberto prazo igual ao originalmente estipulado, nos termos do §1º do art. 55 da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.8. Eventual impugnação ao EDITAL, deverá ser encaminhada ao endereço eletrônico [\[.\]@\[.\].com](mailto:[.]@[.].com), assinado digitalmente, ou, alternativamente, protocolada na forma física na sede do CONSAÚDE, localizada na Cidade de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, à Rua dos Expedicionários, 140, Centro, no horário das [·]:00 horas até às [·]:00 horas. Eventuais impugnações observarão os prazos e condições abaixo assinalados.

- (i) Por qualquer pessoa, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data de entrega dos ENVELOPES, conforme previsto neste EDITAL, acompanhada de cópia de documento de identidade do impugnante; e
- (ii) No caso de pessoa jurídica, a impugnação deverá ser acompanhada de cópias dos documentos societários. Na hipótese de a impugnação ser assinada por procurador, incluir-se-á procuração, sempre com cópia do documento de identidade do signatário.

5.9. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO divulgará o resultado do julgamento da impugnação em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da entrega dos ENVELOPES no endereço [...], ficando os interessados obrigados a acessar o endereço para a obtenção das informações e decisões adotadas.

5.10. As impugnações e os pedidos de esclarecimento protocolados de forma diversa da estipulada acima, ou interpostos fora do prazo legal estabelecido, não serão conhecidos.

5.11. Todas as correspondências, pedidos de esclarecimentos, impugnações ou quaisquer outros documentos relativos à LICITAÇÃO, físicos ou eletrônicos, serão considerados entregues na data de seu recebimento pelo destinatário, exceto se a entrega se der após as 23h59min (horário de Brasília), ou, se houver outra disposição específica aplicável prevista neste EDITAL.

5.12. As correspondências entregues após as 23h59min (horário de Brasília) no caso de protocolo eletrônico ou após o final do expediente acima referido, serão consideradas entregues, para todos os efeitos, inclusive para a conferência de tempestividade, no dia útil imediatamente posterior.

5.13. As respostas aos esclarecimentos ou parecer favorável à impugnação da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO somente terão o condão de alterar a data de entrega dos ENVELOPES quando a alteração promovida no EDITAL afetar, de maneira inequívoca, as condições de oferta da GARANTIA DA PROPOSTA, de elaboração da PROPOSTA COMERCIAL ou da apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos, hipótese na qual o EDITAL será republicado, observado o previsto no §1º do art. 55 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar da presente LICITAÇÃO empresas nacionais ou estrangeiras, desde que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL e da legislação pertinente.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

6.1.1 Serão admitidas na presente LICITAÇÃO as entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, as instituições financeiras, os fundos de investimento e as empresas com atividade de investidoras financeiras, desde que atendam às condições de habilitação.

6.2. Será permitida a participação de empresas em CONSÓRCIO, desde que seja respeitado o que segue:

- a) Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma LICITAÇÃO através de mais de um CONSÓRCIO ou isoladamente;
- b) Todos os membros do CONSÓRCIO terão responsabilidade solidária pelos atos praticados em CONSÓRCIO, na fase de LICITAÇÃO;
- c) Obedecer ao disposto no art. 15 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores, quanto à apresentação de documentação exigida para habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica;
- d) Na hipótese de uma PROPONENTE desta LICITAÇÃO pretender utilizar atestado de capacidade técnica de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE da qual seja sócia, ou de uma outra empresa pertencente ao mesmo GRUPO ECONÔMICO da PROPONENTE em questão, deverá ser comprovada a relação entre essa PROPONENTE e a empresa titular do atestado de capacidade técnica, sendo considerado o quantitativo do atestado proporcionalmente à participação dessa PROPONENTE no CONSÓRCIO aqui licitante, qualquer que seja o respectivo percentual, observada, em qualquer caso, a regra da alínea “g” deste item 6.2;
- e) Na hipótese de a LICITANTE apresentar atestado de desempenho anterior emitido em favor de um consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição daquele consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados, na forma do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei Federal nº 14.133/2021, os seguintes critérios: (i) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas

para a LICITANTE na proporção quantitativa de sua participação no CONSÓRCIO aqui licitante; (ii) caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para a LICITANTE neste CONSÓRCIO de acordo com o respectivo campo de atuação; e (iii) para fins de comprovação do percentual de participação da PROPONENTE no consórcio de que tenha feito parte, caso esse percentual não conste expressamente do atestado, deverá ser juntada ao atestado cópia do instrumento de constituição do consórcio;

- f) No caso de CONSÓRCIO formado por empresas nacionais e estrangeiras, a liderança caberá sempre à empresa nacional; e
- g) A empresa que apresentar os atestados de capacitação técnica deverá deter no mínimo 20% de participação no CONSÓRCIO.

6.3. As LICITANTES e, no caso de CONSÓRCIO, todas as empresas consorciadas deverão declarar, sob as penas da lei, na forma do modelo de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO constante do APÊNDICE 3, que não incorrem em nenhuma das vedações previstas no item 6.4 deste EDITAL, sem prejuízo da verificação de ofício, pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, dos cadastros de que tratam os arts. 156, § 8º, e 161 da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.4. É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas que, isoladamente ou em CONSÓRCIO, direta ou indiretamente:

- a) Autor(a) do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, seja pessoa física ou jurídica;
- b) empresa, isoladamente ou em CONSÓRCIO, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado;
- c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi

imposta, sendo também aplicável à LICITANTE que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive à sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da LICITANTE;

d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si; e

f) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do EDITAL, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, nos termos do inciso VI do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

g) tenham, isoladamente ou em CONSÓRCIO, participado, direta ou indiretamente, dos estudos de modelagem e da elaboração do EDITAL e do CONTRATO, na qualidade de consultores, aplicando-se a vedação também às controladoras, controladas, coligadas ou entidades sob controle comum das pessoas jurídicas contratadas pelo Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP – FEP, administrado pela Caixa Econômica Federal, para a estruturação da presente LICITAÇÃO, bem como às pessoas físicas e demais pessoas jurídicas que tenham participado da elaboração dos estudos técnicos realizados para a estruturação da presente LICITAÇÃO.

6.5 A desclassificação de qualquer empresa consorciada acarretará a automática desclassificação do CONSÓRCIO.

6.6 Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão de

consorciados até a assinatura do CONTRATO, quando então passarão a ser aplicadas as regras de alteração previstas no CONTRATO.

7. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

7.1 A vencedora da LICITAÇÃO deverá constituir uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, estruturada obrigatoriamente sob a forma de sociedade por ações, regida pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sendo sua composição societária integrada pela LICITANTE ou pelas empresas do CONSÓRCIO licitante, na forma e dentro dos mesmos percentuais de participação existentes na LICITAÇÃO. A exigência da forma de sociedade por ações justifica-se pela duração de 30 (trinta) anos da CONCESSÃO, pelos requisitos de governança, de escrituração e de publicidade das demonstrações financeiras, pela necessidade de livre transferência de participações societárias e de emissão de valores mobiliários para a captação dos FINANCIAMENTOS, bem como pela viabilização dos direitos dos financiadores previstos no item 26 do CONTRATO.

7.2. Para atendimento da exigência constante no EDITAL e de acordo com o art. 20 da Lei Federal nº 8.987/95, a ADJUDICATÁRIA deverá, para a celebração do CONTRATO, constituir SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, na forma do item 7.1, com sede e administração em MUNICÍPIO integrante do CONSAÚDE, cujo objeto social deverá prever exclusivamente a execução do OBJETO do CONTRATO, prevendo inclusive a exploração de atividades que venham a ser remuneradas por RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, na forma do disposto no CONTRATO.

7.3. Na hipótese do item anterior, o prazo para a constituição da SPE, com o respectivo fornecimento da documentação ao CONSAÚDE, será aquele necessário para a assinatura do CONTRATO, na forma do disposto no Item 23 deste EDITAL, podendo ser prorrogado, a critério do PODER CONCEDENTE.

7.4. A SPE deverá ter duração suficiente para o cumprimento de todas as obrigações decorrentes do CONTRATO e de seu Estatuto ou Contrato Social e composição societária, na mesma proporção de participação na LICITAÇÃO, cujos documentos

societários devidamente registrados deverão ser apresentados ao CONSAÚDE, como condição para a assinatura do CONTRATO.

7.5. O capital social subscrito inicial da SPE deverá corresponder ao montante mínimo de R\$ 114.000.000,00 (cento e quatorze milhões de reais), na DATA-BASE, valor que deverá ser corrigido pela variação do IPCA divulgado pelo IBGE, observando-se as disposições contidas no subitem 28.2 da minuta do CONTRATO DE CONCESSÃO, em especial sobre os prazos de integralização, que deverá ser integralizado da seguinte forma:

7.5.1. Primeira Integralização, que deverá ocorrer antes da assinatura do CONTRATO, no valor de R\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões de reais);

7.5.2. Segunda Integralização, que deverá ocorrer no prazo de até 36 (trinta e seis) meses da data de eficácia do CONTRATO, no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); e

7.5.3. Terceira Integralização, que deverá ocorrer no prazo de até 48 (quarenta e oito) meses da data de eficácia do CONTRATO, no valor de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais).

8. CONSULTA/OBTENÇÃO DO EDITAL

8.1. A partir da data de publicação no [•] e no Diário [•], o EDITAL estará disponível para consulta e obtenção:

- a. No site [https://www.\[•\]](https://www.[•]), e
- b. Na sede do CONSAÚDE, localizada na Cidade de Pariqueira-Açu, Estado de São Paulo, à Rua dos Expedicionários, 140, Centro, no horário das [•]:00 horas até às [•]:00 horas.

8.1.1. A empresa interessada poderá, quando da obtenção do EDITAL, e para fins de recebimento de comunicações pertinentes, cadastrar junto à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO as seguintes informações:

- a) Nome da pessoa jurídica interessada;

- b) Telefone e e-mail;
- c) Nome do representante da empresa para os fins da LICITAÇÃO.

8.1.2. Fica estabelecido que apenas as empresas interessadas que fizeram o cadastro a que se refere o item 8.1.1 receberão por e-mail os respectivos esclarecimentos, sem divulgação da identidade de cada empresa cadastrada para as demais empresas participantes, não sendo, contudo, obrigatório o cadastramento para fins de participação nesta LICITAÇÃO.

8.1.3 Fica certo de que as empresas que não se cadastrarem na forma do Edital não receberão informações, respostas a perguntas ou esclarecimentos, nem tampouco alterações e modificações do EDITAL, por e-mail, tendo apenas acesso às informações que serão objeto de divulgação pública.

9. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

9.1. A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos e exigências do EDITAL e seus ANEXOS, vedadas alegações posteriores de desconhecimento ou discordância de suas condições, bem como das normas regulamentares pertinentes, respeitado o direito de impugnações nos prazos da lei.

10. EXIGÊNCIAS DO EDITAL

10.1. As LICITANTES deverão examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, quadros, estudos e projetos disponíveis, bem como as leis, decretos, normas, especificações e outras referências mencionadas no EDITAL e seus ANEXOS, além de toda a legislação aplicável em vigor, com a finalidade de fiel cumprimento de execução do OBJETO da CONCESSÃO.

10.1.1. A LICITANTE também poderá vistoriar as áreas de prestação dos serviços a fim de tomar ciência e pleno conhecimento da abrangência dos serviços e das condições atuais.

10.2. A documentação que não atender aos requisitos estipulados neste EDITAL implicará a inabilitação ou a desclassificação da LICITANTE, conforme o caso.

10.3. Quaisquer informações disponibilizadas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO às LICITANTES, que não sejam prestadas através dos esclarecimentos por escrito do item 5 do EDITAL, são meramente indicativas, cabendo às LICITANTES a responsabilidade pela confirmação, pela complementação e pelo questionamento da integralidade dessas informações.

11. CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

11.1. Cada LICITANTE poderá ter até 2 (dois) REPRESENTANTES CREDENCIADOS.

11.1.1 A comprovação dos poderes de representação dos REPRESENTANTES CREDENCIADOS deverá constar no “ENVELOPE 1 – GARANTIA DA PROPOSTA”, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- (i) Instrumento de procuração que comprove poderes para praticar, em nome da LICITANTE, todos os atos referentes à CONCORRÊNCIA, nos moldes do modelo constante do APÊNDICE 3, se procurador;
- (ii) No caso de CONSÓRCIO, o instrumento de procuração mencionado acima deverá ser outorgado pela empresa líder, e será acompanhado do termo de compromisso de constituição de SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO; e
- (iii) Certidão simplificada dos atos societários da LICITANTE expedida pela Junta Comercial da sua sede. No caso de CONSÓRCIO, apresentar a certidão simplificada de cada empresa membro do CONSÓRCIO. Alternativamente, será facultada a apresentação dos atos societários das LICITANTES, devidamente arquivados no órgão de registro competente, que servirão para demonstrar os poderes de quem outorgou a procuração mencionada no item (i) acima ou para a comprovação de poderes de

representantes legais.

11.1.2 Aos REPRESENTANTES CREDENCIADOS e às PARTICIPANTES CREDENCIADAS é garantida a possibilidade de intervir e de praticar atos durante as sessões públicas da CONCORRÊNCIA.

11.1.3 A LICITANTE estará proibida de consignar em ata suas observações, de rubricar ou tomar ciência de documentos, bem como de praticar quaisquer outros atos nas sessões públicas da LICITAÇÃO que não sejam praticados por meio de seu REPRESENTANTE CREDENCIADO.

11.1.3.1 A proibição mencionada no Subitem acima não impede a participação da LICITANTE na CONCORRÊNCIA.

11.1.3.2 Os REPRESENTANTES CREDENCIADOS deverão firmar todas as declarações e documentos referidos neste EDITAL.

11.1.4 Cada REPRESENTANTE CREDENCIADO ou PARTICIPANTE CREDENCIADA somente poderá exercer a representação de uma única LICITANTE.

11.1.5 O REPRESENTANTE CREDENCIADO deve estar munido de documento hábil de identificação na SESSÃO PÚBLICA da LICITAÇÃO.

11.1.6 Documentos que comprovem os poderes dos outorgantes da procuração do REPRESENTANTE CREDENCIADO ou dos atos societários necessários à verificação dos termos de exercício dos poderes dos outorgantes deverão ser apresentados na forma do subitem 11.1.1, item (iii), deste EDITAL.

11.1.7 A qualquer momento, no curso do processo licitatório, a LICITANTE poderá constituir ou substituir seu(s) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S) mediante apresentação dos documentos listados no subitem 11.1.1.

12. PARTICIPANTES CREDENCIADAS

12.1 As PARTICIPANTES CREDENCIADAS deverão representar as LICITANTES junto à B3, na entrega de todos os envelopes requeridos neste EDITAL, relativos aos ENVELOPES “1 - GARANTIA DA PROPOSTA”, “2 - PROPOSTA” e “3 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, e nos atos da SESSÃO PÚBLICA privativos das PARTICIPANTES CREDENCIADAS.

12.2 Devem ser observadas as exigências do APÊNDICE 5 – Manual da B3 quanto à participação e documentação da PARTICIPANTE CREDENCIADA.

13. DOCUMENTAÇÃO

13.1 A GARANTIA DA PROPOSTA, junto com os documentos de representação, a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues em 3 (três) ENVELOPES lacrados na sede da B3, localizada na R. Quinze de Novembro, 275 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, pela PARTICIPANTE CREDENCIADA contratada pela LICITANTE, na forma do item 12 deste EDITAL, admitida a entrega por REPRESENTANTE CREDENCIADO da LICITANTE munido dos documentos que comprovem seus poderes de representação, tudo nos termos do APÊNDICE 5 – Manual da B3 do EDITAL. A entrega concomitante dos 3 (três) ENVELOPES destina-se exclusivamente à guarda centralizada na B3 e não importa exigência de habilitação de todas as LICITANTES: adotada nesta CONCORRÊNCIA a inversão de fases prevista no art. 18-A da Lei Federal nº 8.987/1995, somente será aberto e analisado o ENVELOPE 3 da LICITANTE mais bem classificada, na forma dos subitens 19.9 e 19.10, sendo os demais devolvidos lacrados, nos termos do subitem 19.16 e do art. 63, II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.2. Os documentos devem ser apresentados em 3 (três) ENVELOPES lacrados, distintos e identificados em sua capa da seguinte forma:

13.2.1 ENVELOPE 1 - GARANTIA DA PROPOSTA

- (i) EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [•]/2026 - EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU), MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS, NO CONSAÚDE.
- (ii) DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E SEU LÍDER.
- (iii) NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S).

13.2.2 ENVELOPE 2 – PROPOSTA

- (i) EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [•]/2026 - EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU), MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS, NO CONSAÚDE.
- (ii) DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E SEU LÍDER.
- (iii) NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S).

13.2.3 ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- (i) EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [•]/2026 - EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL

AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPEZA URBANA (RPU), MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS, NO CONSAÚDE.

(ii) DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E SEU LÍDER.

(iii) NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) DO(S) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S).

13.3 Cada um dos ENVELOPES da GARANTIA DA PROPOSTA, da PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter 2 (duas) vias físicas idênticas, encadernadas separadamente, com todas as páginas com conteúdo numeradas sequencialmente, inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, independentemente de ser mais de um caderno, da primeira à última folha, de forma que a numeração da última página reflita a quantidade total de páginas com conteúdo do volume, não sendo permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

13.4 Cada via conterà como última página um termo de encerramento próprio, indicando a quantidade de páginas da via, sendo que a página do termo de encerramento também deverá ser numerada.

13.5 Para efeito de apresentação:

(i) As vias constantes de cada um dos ENVELOPES da GARANTIA DA PROPOSTA, da PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão conter, além da identificação citada no subitem 13.2 acima, os subtítulos “1ª via” e “2ª via”, respectivamente;

(ii) Todos os documentos da “1ª via” deverão ser apresentados em sua forma original ou cópia autenticada, exceto os documentos relativos à “1ª via” do volume de GARANTIA DA PROPOSTA, que deverão ser apresentados em suas vias originais;

- (iii) Os documentos da “2ª via” poderão ser apresentados em cópia simples, representando uma fiel reprodução dos documentos apresentados na “1ª via” dos respectivos envelopes; e
- (iv) Os documentos necessários à habilitação, contidos nos envelopes da 1ª via, poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração Pública ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos emitidos pela rede mundial de computadores poderão ter sua autenticidade verificada pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.

13.6 Todas as páginas dos documentos da “1ª via” de cada um dos envelopes deverão ser rubricadas por um dos REPRESENTANTES CREDENCIADOS das LICITANTES.

13.7 Um dos REPRESENTANTES CREDENCIADOS ou um dos PARTICIPANTES CREDENCIADOS deverá rubricar sobre o lacre de cada um dos ENVELOPES.

13.8 Todos os documentos com modelos previstos no EDITAL deverão ser apresentados conforme o EDITAL.

13.9 Eventuais falhas formais na entrega ou defeitos meramente formais nos documentos que façam parte da GARANTIA DA PROPOSTA, da PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser sanados mediante autorização da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, por ato motivado, em prazo por ela estabelecido, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observada a celeridade da CONCORRÊNCIA.

13.9.1 Considera-se falha ou defeito formal aquele que (i) não desnature o objeto do documento apresentado, e que (ii) permita aferir, com a devida segurança, a informação constante do documento.

13.9.2 Quando do saneamento de falhas formais referido neste item, não será aceita a inclusão de documento obrigatório, nos termos deste EDITAL, originalmente ausente na documentação apresentada pela LICITANTE.

13.10 Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverão observar as seguintes regras com relação ao idioma:

13.10.1 Todos os documentos que se relacionam à CONCORRÊNCIA deverão ser apresentados em língua portuguesa, idioma pelo qual será compreendida e interpretada toda a documentação apresentada; e

13.10.2 No caso de documentos em língua estrangeira, somente serão considerados válidos se devidamente traduzidos ao português, por tradutor público juramentado no Brasil, e consularizados ou apostilados no país de emissão do documento, conforme o caso.

13.11 Não será admitida a entrega dos documentos da CONCORRÊNCIA por via postal ou qualquer outro meio não previsto neste item 13 ou após os prazos previstos neste EDITAL.

13.12 As LICITANTES são responsáveis por todos os custos e esforços relacionados à preparação e à apresentação dos ENVELOPES da GARANTIA DA PROPOSTA, da PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, isentando-se o PODER CONCEDENTE, em qualquer hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos adotados na CONCORRÊNCIA ou seus resultados.

13.13 Toda a documentação que as LICITANTES apresentarem em forma impressa deverá ser acompanhada de cópia eletrônica fiel, em pen-drive, em arquivos padrão PDF não editáveis, que deverão integrar cada envelope.

13.13.1 A apresentação em meio eletrônico deverá corresponder a um pen-drive para a documentação de cada ENVELOPE.

13.13.2 Os pen-drives deverão estar etiquetados com o nome da LICITANTE, número do EDITAL e discriminação do ENVELOPE a que se referem (1, 2 ou 3).

13.14 Todos os documentos e certidões que forem apresentados nesta LICITAÇÃO deverão ser apresentados dentro de seus respectivos prazos de validade.

13.14.1 Qualquer documento apresentado fora do prazo de validade será considerado não entregue, arcando a LICITANTE com as consequências da ausência da documentação.

13.14.2 Para certidões entregues sem data de validade expressa, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias contados de sua emissão, salvo se outra validade for estabelecida em lei.

13.15 Todos os documentos que contiverem valores expressos em moeda estrangeira terão os valores convertidos em moeda corrente nacional (Real), mediante a aplicação da taxa de câmbio (PTAX) para venda publicada pelo Banco Central do Brasil no dia imediatamente anterior à data de entrega dos ENVELOPES.

13.16 Todas as correspondências, informações e comunicações relativas aos procedimentos da LICITAÇÃO deverão estar redigidos em língua portuguesa, idioma oficial desta LICITAÇÃO, e ter os valores expressos em moeda corrente nacional (Real).

13.17 Aos Países Signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961, aplicar-se-á o rito estabelecido no Decreto n.º 8.660, de 29 de janeiro de 2016, naquilo que for aplicável, permanecendo a obrigação de tradução dos documentos por tradutor juramentado no Brasil.

13.18 Os ENVELOPES não abertos poderão ser retirados pelas LICITANTES no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do CONTRATO ou da publicação da revogação ou da anulação da LICITAÇÃO, o que ocorrer primeiro, observado, quanto à GARANTIA DA PROPOSTA, o disposto no subitem 17.7 deste EDITAL. Se não forem retirados nesse prazo, serão inutilizados pela COMISSÃO ESPECIAL DE

LICITAÇÃO, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

13.19. No caso de empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil, estas deverão apresentar documentos relativos à sua habilitação equivalentes aos exigidos neste EDITAL para as empresas brasileiras.

13.19.1. Quando não existentes documentos equivalentes ou similares, a LICITANTE deverá comprovar a inexistência de tais documentos mediante declaração passada pelo Consulado de seu país de origem ou por outro órgão ou instituição equivalente que possa atestar tal inexistência.

14. PROPOSTA

14.1. Os documentos da PROPOSTA deverão ser apresentados em 2 (duas) vias físicas idênticas, na forma dos subitens 13.3 a 13.6 deste EDITAL, sendo a “1ª via” em original impresso e a “2ª via” em cópia simples, devendo ambas estar igualmente acompanhadas de pen-drive, em arquivo único PDF, em formato não protegido por senha.

14.2. Os documentos de emissão da LICITANTE deverão ser apresentados em papel timbrado e firmado por seu representante legal, no original.

14.3. Os documentos da PROPOSTA deverão ser apresentados encadernados e numerados de forma sequencial crescente, observadas as regras dos subitens 13.3 a 13.6 deste EDITAL.

14.4. Encabeçando o caderno, a LICITANTE deverá incluir o sumário relacionando todos os documentos. Ao final do volume, deverá ser apresentado um termo de encerramento.

14.5. A PROPOSTA deverá ter validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega dos ENVELOPES, cabendo à LICITANTE comprovar à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, até 10 (dez) dias antes do respectivo vencimento, a sua

renovação por igual período, sob pena de desclassificação, observado, no que couber, o procedimento do subitem 17.3.1.

14.6. O volume contendo a PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA deverá conter a PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA, devidamente assinada, conforme modelo constante do APÊNDICE 4 deste EDITAL.

14.7. Na PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA da LICITANTE deverá constar a oferta do multiplicador K, observando-se as regras e condições estabelecidas no APÊNDICE 4 – DIRETRIZES PARA PROPOSTA COMERCIAL deste EDITAL, a ser aplicado sobre os valores da estrutura tarifária, com 4 (quatro) casas decimais.

14.8. A PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA deverá considerar as seguintes premissas:

- a) deverão ser levadas em consideração as obrigações da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO, em especial, a prestação de serviço adequado e atendimento às disposições do CONTRATO;
- b) deverão estar abrangidos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto do CONTRATO, incluindo, mas sem a eles se limitar, todos os custos previstos nos ANEXOS, em especial os previstos no ANEXO 5 – CADERNO DE ENCARGOS, bem como valores referentes aos ônus e obrigações da CONCESSIONÁRIA concernentes à legislação tributária, trabalhista e previdenciária existentes até a data de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, os quais correrão por sua exclusiva conta; custos com seus subcontratados, fornecedores e outros; custos de mobilização e desmobilização na instalação das obras e serviços a serem executados; custos com contratação de seguros e garantias; demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre a execução dos serviços objeto da CONCESSÃO;

- c) não deverão ser considerados quaisquer benefícios fiscais que possam vir a ser conferidos à futura CONCESSIONÁRIA pela União, Estado ou Municípios, durante o prazo da CONCESSÃO;
- d) não serão levadas em consideração quaisquer outras ofertas ou vantagens não previstas neste EDITAL, nem de preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais LICITANTES;
- e) deverão ser considerados os valores a serem pagos ao Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP – FEP, administrado pela Caixa Econômica Federal, a título de ressarcimento dos estudos, previstos nos subitens 23.2.5 e 23.2.5.1, bem como a remuneração devida à B3, prevista no item 23.2 deste EDITAL;
- f) deverá ser considerado o prazo de 30 (trinta) anos para a vigência da CONCESSÃO; e
- g) deverão ser indicadas pela LICITANTE, na PROPOSTA, as receitas acessórias, complementares e extraordinárias que pretenda auferir durante o prazo do CONTRATO.

15. HABILITAÇÃO

15.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

15.1.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica consistirão em:

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social da LICITANTE, em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de eleição dos administradores em ato separado, acompanhados de documentos de eleição dos seus administradores;
- b) Registro do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada da ata que elegeu a Diretoria ou a Administração em exercício;

- c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- d) Quando a LICITANTE for instituição financeira, deverá apresentar, além dos documentos referidos no presente subitem, comprovação da autorização de funcionamento como instituição financeira emitida pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
- e) Quando a LICITANTE for entidade aberta ou fechada de previdência complementar, deverá apresentar, adicionalmente aos documentos referidos no presente Subitem, comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e funcionamento da entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente e declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram sob liquidação ou intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC do Ministério da Economia, ou órgão que vier a substituí-la oficialmente;
- f) Quando a LICITANTE for fundo de investimento, deverá apresentar, além dos documentos referidos no presente subitem, os seguintes documentos:

- (i) Prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do administrador em exercício;
- (ii) Comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de Valores Mobiliários;
- (iii) Regulamento do fundo de investimento (e suas posteriores alterações, se houver);
- (iv) Comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento perante o Registro de Títulos e Documentos competente ou na CVM nos termos do Ofício – Circular CVM/SIN 12/19;
- (v) Comprovação de que o fundo de investimento se encontra devidamente autorizado pela assembleia de cotistas a participar da LICITAÇÃO e que o seu administrador pode representá-lo em todos

os atos e para todos os efeitos da LICITAÇÃO, assumindo em nome do fundo de investimentos todas as obrigações e direitos que decorrem da LICITAÇÃO;

(vi) Comprovante de registro do administrador e, se houver, do gestor do fundo de investimento, perante a Comissão de Valores Mobiliários; e

(vii) Comprovante de que a administradora, a gestora e o fundo não estão em processo de liquidação judicial, mediante certidão expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição da sua sede, ou de liquidação extrajudicial, mediante comprovante obtido em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

g) Declaração da empresa LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, das empresas consorciadas, de que observa a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (exegese do art. 7º, XXXIII da Constituição Federal/88), na forma do modelo constante do APÊNDICE 3;

h) Declaração da empresa LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, de todas as empresas consorciadas, de que seus dirigentes, seus membros da diretoria ou administradores não se encontram no exercício de cargo, emprego ou função pública, na Administração dos MUNICÍPIOS integrantes do CONSAÚDE e/ou na AGÊNCIA REGULADORA, na forma do modelo constante do APÊNDICE 3;

i) Declaração da empresa LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, de todas as empresas consorciadas, de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação na presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma dos modelos de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO e de DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES E DE CIÊNCIA QUANTO A OCORRÊNCIAS POSTERIORES, ambos constantes do APÊNDICE 3;

- j) Declaração da empresa LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, de todas as empresas consorciadas, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações, OBJETO desta licitação, na forma do modelo de DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES E DE CIÊNCIA QUANTO A OCORRÊNCIAS POSTERIORES, e de que elaborou sua PROPOSTA de forma independente, na forma do modelo de DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, ambos constantes do APÊNDICE 3;
- k) Declaração anticorrupção da empresa LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, de todas as empresas consorciadas, na forma do modelo constante do APÊNDICE 3; e
- l) Declaração de ciência quanto ao arranjo institucional e à governança metropolitana, na forma do modelo constante do APÊNDICE 3, pela qual a LICITANTE declara que: (i) tem pleno conhecimento de que os MUNICÍPIOS de Itanhaém e Mongaguá integram, simultaneamente, o CONSAÚDE e a Região Metropolitana da Baixada Santista; (ii) teve acesso ao PIGIRS do CONSAÚDE, ao PRGIRS/BS e à nota técnica de compatibilidade entre ambos; e (iii) considerou tais circunstâncias e a alocação de riscos do ANEXO 7 na formulação de sua PROPOSTA, nada tendo a reclamar a esse título além do expressamente previsto no CONTRATO.

15.1.2. No caso de CONSÓRCIO, as empresas devem respeitar o disposto no art. 15, da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, mediante a apresentação de compromisso de constituição de CONSÓRCIO, observando-se as seguintes normas:

- I. comprovação do compromisso público ou particular de constituição de Sociedade de Propósito Específico, antes da assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO, cujo capital deverá ser subscrito por todas as participantes do CONSÓRCIO na proporção de suas respectivas participações;
- II. indicação da empresa responsável pelo CONSÓRCIO que deverá atender

às condições de liderança, condições essas que devem estar contidas na procuração, por instrumento público ou particular, a ser apresentado junto dos documentos da habilitação jurídica e que seja outorgada pelas demais empresas integrantes do CONSÓRCIO para a empresa líder, devendo constar em especial poderes para receber instruções em nome dos demais membros, bem como a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, na fase de LICITAÇÃO, representá-las na LICITAÇÃO, negociar com o órgão licitante as condições da PROPOSTA, receber notificações, comunicados e citações em nome do CONSÓRCIO;

- III. apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste item 15 do EDITAL por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado;
- IV. indicação do percentual de participação de cada empresa no CONSÓRCIO, compatível com a atividade a ser exercida por empresa consorciada no empreendimento, sendo que a consorciada que apresentar os atestados de qualificação técnica deverá possuir, no mínimo, a participação de 20% (vinte por cento) no CONSÓRCIO;
- V. impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma LICITAÇÃO, através de mais de um CONSÓRCIO ou isoladamente;
- VI. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em CONSÓRCIO, na fase de licitação; e
- VII. no CONSÓRCIO de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste subitem.

15.2. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

15.2.1. Os documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista consistirão em:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativos à sede da LICITANTE, na forma da lei, pertinente ao

seu ramo de atividade;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (mediante apresentação da Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais);

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (mediante Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Dívida Ativa);

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (mediante apresentação de certidão negativa de tributos mobiliários e Dívida Ativa) da sede da LICITANTE;

f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

g) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou Declaração firmada pela licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei; e

h) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT).

15.2.2. Tratando-se de CONSÓRCIO, os documentos referidos nas alíneas anteriores deverão ser apresentados, individualmente, por cada uma de suas empresas integrantes, sob pena de inabilitação do CONSÓRCIO.

15.2.3. Os documentos solicitados para participação nesta LICITAÇÃO, quando não encaminhados em seus originais, poderão ser apresentados por meio de publicação realizada em órgão da imprensa oficial ou por cópia previamente autenticada nos termos do art. 70 e seus incisos da Lei 14.133/2021, ou serem autenticados por servidor da Administração Pública.

15.2.4. Serão admitidas certidões negativas de débito ou positivas com efeitos de negativa, mesmo que obtidas pela internet, desde que emitidas por sites oficiais e que contenham a indicação do sítio eletrônico em que poderão ser verificadas as suas autenticidades.

15.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.3.1 Os documentos para a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirão em:

- a) documentos hábeis, declaração ou atestados emitidos por pessoas de direito público ou privado que demonstrem que a LICITANTE, ou uma ou mais consorciadas no caso de LICITANTE em consórcio, tenha participado de qualquer empreendimento de infraestrutura, pertencente ou não ao setor de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, em que tenha efetivamente realizado investimentos de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do CAPEX previsto para o presente projeto, com recursos próprios ou de terceiros, sendo que esta última hipótese deve compreender retorno de longo prazo, observadas as seguintes condições:
 - i. Na hipótese de apresentação de atestado de experiência realizada pela LICITANTE em consórcio, será considerado o quantitativo do atestado proporcionalmente ao percentual de participação da LICITANTE naquele consórcio, qualquer que seja esse percentual;
 - ii. Para efeito de alcance do valor previsto acima, é permitida a somatória de documentos de comprovação, desde que ao menos em um dos empreendimentos referidos nos documentos de comprovação a LICITANTE tenha realizado investimentos de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor total exigido no item “a” acima;
 - iii. O valor considerado do atestado apresentado pela LICITANTE será atualizado, desde a data de emissão do atestado até a DATA-BASE dos valores previstos para esta LICITAÇÃO, pela variação do IPCA divulgado pelo IBGE;
 - iv. Será considerado como valor de investimento o montante de recursos aplicados pela LICITANTE para a construção, reforma, ampliação, e instalação de equipamentos ou para a modernização e efficientização da infraestrutura e serviços relacionados ao empreendimento atestado;
 - v. Para comprovação de retorno sobre o capital investido e de longo

- prazo, a LICITANTE, quando se utilizar de recursos de terceiros, deve demonstrar, por meio de apresentação de instrumento contratual pertinente, aplicável, exclusivamente, para fins de comprovação da dívida, que o prazo do financiamento é superior a 5 (cinco) anos;
- vi. A LICITANTE que apresente a qualificação técnico-operacional no âmbito de CONSÓRCIO deve deter pelo menos 20% (vinte por cento) de participação no CONSÓRCIO;
- b) Atestado de VISITA TÉCNICA ou Declaração de não realização da VISITA TÉCNICA;
- c) atestado(s) de capacidade técnico-operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a LICITANTE, isoladamente ou em CONSÓRCIO, executou, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, de forma contínua, serviços de coleta e transporte de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES em quantidade igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da massa anual estimada no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 5, bem como serviços de operação de ATERRO SANITÁRIO licenciado em quantidade igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da massa anual ali estimada, admitida a soma de atestados e a comprovação por consorciadas distintas;
- d) Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional de que tratam as alíneas “a” e “c” deste subitem, é permitida a apresentação de atestados por parte de empresa não LICITANTE que, na condição de subcontratada especialista, assuma compromisso formal e irrevogável com a execução do empreendimento sob a responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA, observado o disposto no art. 67, § 9º, da Lei Federal nº 14.133/2021, hipótese em que a subcontratação da parcela correspondente ficará vinculada à manutenção do referido compromisso durante todo o PRAZO da CONCESSÃO;
- e) A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá realizar diligências a fim de verificar o atendimento das condições previstas nos subitens acima.

15.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

15.4.1. Os documentos de qualificação econômico-financeira consistirão em:

a) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devendo tais documentos atestar que, na data de encerramento do último exercício social indicado no balanço patrimonial, a LICITANTE possui patrimônio líquido em montante mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado do CONTRATO, na DATA-BASE, previsto no subitem 4.3 deste EDITAL, no valor de R\$ 40.310.922,29 (quarenta milhões, trezentos e dez mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos). Em caso de CONSÓRCIO, ao valor do patrimônio líquido mínimo mencionado nesta alínea “a” será acrescido 30% (trinta por cento), para fins de atendimento da exigência da qualificação econômico-financeira, nos termos do art. 15, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

b) certidão negativa de falência e de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca (varas cíveis e equivalentes) onde a pessoa jurídica for sediada, acompanhada de documento que comprove a relação de distribuidores cíveis e equivalentes da comarca onde for sediada a LICITANTE, sendo que as pessoas jurídicas em recuperação judicial deverão apresentar o Plano de Recuperação já acolhido pelo juízo competente ou homologado extrajudicialmente e em pleno vigor.

c) Se a LICITANTE for fundo de investimento, deverá comprovar que a administradora e o fundo não estão em processo de liquidação judicial ou extrajudicial, por meio de certidão expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição da sede de tais entidades.

d) Se a LICITANTE for entidade de previdência complementar, deverá apresentar declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram sob liquidação ou intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC ou órgão que a substitua.

e) As empresas estrangeiras deverão apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, nos termos deste EDITAL, acompanhados de relatório de auditores independentes, com todos os valores convertidos para R\$ (reais), mediante a aplicação da taxa de câmbio PTAX para venda divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, tendo como referência a data do primeiro dia útil seguinte à data de referência dos respectivos demonstrativos financeiros. As empresas devem apresentar suas demonstrações contábeis certificadas por um contador registrado na entidade profissional competente, se a auditoria não for obrigatória pela lei de seu país de origem.

f) A LICITANTE e, no caso de consórcio, ao menos um dos seus membros, proporcionalmente à sua participação no consórcio, deverá declarar que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes, inclusive mediante financiamento, para cumprir as obrigações de aporte de recursos, na forma do modelo de DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA constante do APÊNDICE 3, facultada à LICITANTE, a seu exclusivo critério e sem que disso decorra qualquer exigência adicional de habilitação, a apresentação de declaração de entidade financeira no mesmo sentido.

16. VISITA TÉCNICA

16.1. As LICITANTES poderão, se assim o desejarem, proceder à VISITA TÉCNICA da área de CONCESSÃO, a fim de verificar as condições locais, com a finalidade de obter, às suas expensas e sob sua responsabilidade, as informações necessárias à preparação de suas PROPOSTAS, incluindo-se a quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do OBJETO da

CONCESSÃO, forma e condições de suprimento, meios de acesso ao local e para a obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários à preparação da PROPOSTA.

16.2. A VISITA TÉCNICA é facultativa, nos termos do § 2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, e poderá ser realizada até 10 (dez) dias úteis antes da data designada para a entrega dos ENVELOPES, em dia e horário previamente agendados na forma do item 16.3, sendo vedadas a realização de visita conjunta por LICITANTES distintas e a divulgação, a qualquer interessado, da identidade das demais empresas que a tenham realizado ou agendado.

16.3. Diante da longevidade, da área de exploração dos serviços que engloba vários municípios do CONSAÚDE e importância ambiental de impacto das ações a serem desenvolvidas pela futura CONCESSIONÁRIA, a visita técnica prévia é meio hábil de possibilitar o questionamento pela LICITANTE de todo e qualquer aspecto da operação a ser concedida.

16.4. A visita poderá ser agendada pelo telefone [•] e/ou e-mail [\[•\]@\[•\].com](mailto:[•]@[•].com), encaminhado ao CONSAÚDE, em atenção [•], com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data em que será realizada a VISITA TÉCNICA. Para o agendamento, deverão ser indicados o nome da empresa interessada e o nome e o documento de identidade de cada representante da empresa na visita. No momento da realização da VISITA TÉCNICA, o representante da empresa interessada deverá apresentar documento com foto que o identifique.

16.5. Ao final da VISITA TÉCNICA, o representante da empresa interessada deverá assinar o ATESTADO DE VISITA em 2 (duas) vias, conforme modelo constante do APÊNDICE 3 deste EDITAL, uma das quais ficará com o CONSAÚDE e a outra com a LICITANTE, declarando que está ciente das condições das áreas vistoriadas.

16.6. Caso a LICITANTE decida por não realizar a vistoria, assumindo os eventuais riscos de tal decisão, o ATESTADO DE VISITA citado no item 16.5 pode ser substituído por declaração em que a LICITANTE ateste que conhece o local e as condições de

realização do OBJETO do CONTRATO, conforme o § 2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021.

16.7. De qualquer forma, para todos os efeitos, considera-se que a LICITANTE tem pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços concedidos, não podendo alegar posteriormente a insuficiência e/ou imprecisão de dados e informações sobre os locais e condições pertinentes ao OBJETO da LICITAÇÃO, de forma que não poderá a CONCESSIONÁRIA, em hipótese alguma, pleitear modificações nos preços, prazos, ou condições do CONTRATO, ou alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer benefício, sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre este.

17. GARANTIA DA PROPOSTA E ANÁLISE DO ENVELOPE 1

17.1 A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ser realizada no valor de R\$ 4.031.092,23 (quatro milhões, trinta e um mil, noventa e dois reais e vinte e três centavos), na DATA-BASE, equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado do CONTRATO previsto no subitem 4.3 deste EDITAL, e poderá ser prestada por meio de caução em dinheiro, de títulos da dívida pública, de seguro-garantia, de fiança bancária ou de título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, na forma do art. 58, § 1º, c/c o art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, ficando vedada qualquer modificação nos seus termos e condições, na forma prevista no Manual da B3 – APÊNDICE 5 do EDITAL.

17.2. A LICITANTE ficará dispensada da apresentação dos documentos de comprovação de poderes de representação dos signatários das fianças bancárias, dos seguros-garantia e dos títulos de capitalização, quando o emissor do instrumento possuir cadastro atualizado como emissor de garantias na B3, conforme orientações do APÊNDICE 5 – Manual da B3.

17.3 A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ter prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega dos ENVELOPES, e conter cláusula de prorrogação, por igual período, em caso de prorrogação da validade da PROPOSTA, cabendo à

LICITANTE comprovar sua renovação, se necessário, à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO até 10 (dez) dias antes do vencimento deste prazo.

17.3.1 Se a LICITANTE não comprovar a renovação da GARANTIA DA PROPOSTA no prazo fixado no subitem 17.3, será notificada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da notificação, sob pena de ser desclassificada da CONCORRÊNCIA.

17.3.2 Como a renovação deverá ocorrer no período superior a 1 (um) ano da sua emissão original, a GARANTIA DA PROPOSTA será reajustada pela variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, entre o mês anterior à data de entrega dos ENVELOPES e o mês imediatamente anterior à renovação.

17.4 Além dos documentos de representação, o ENVELOPE da GARANTIA DA PROPOSTA deverá conter, conforme o caso: (a) na modalidade caução: comprovante de depósito, em seu formato original; (b) na modalidade seguro: apólice com certificação digital; (c) na modalidade fiança: carta bancária original; (d) na modalidade títulos da dívida pública federal: a confirmação do aporte se dará mediante consulta à B3, a qual verificará a existência do aporte pelos sistemas oficiais de custódia; ou (e) na modalidade título de capitalização: o respectivo título, acompanhado das condições gerais do produto e de declaração da sociedade de capitalização de que se trata de título custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total e sem incidência de sorteio ou de carência que impeça o resgate imediato pelo CONSAÚDE.

17.5 As modalidades de GARANTIA DA PROPOSTA observarão, ainda, as seguintes regras, sem prejuízo do disposto no APÊNDICE 5 – Manual da B3:

17.5.1 Caução em dinheiro: o depósito será realizado em conta bancária vinculada, de movimentação restrita, mantida em instituição financeira oficial e previamente indicada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO no sítio eletrônico da LICITAÇÃO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de entrega dos ENVELOPES, remunerada pelo índice da caderneta de poupança, revertendo os rendimentos à LICITANTE quando da liberação da garantia;

17.5.2 Títulos da dívida pública: somente serão aceitos títulos emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos respectivos valores econômicos definidos pelo Ministério da Fazenda, vedada a apresentação de títulos sem cotação ou de liquidez duvidosa;

17.5.3 Seguro-garantia: a apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a operar pela SUSEP, indicar o CONSAÚDE como segurado, observar as condições padronizadas da autarquia para a modalidade “garantia de licitante” (bid bond), contemplar expressamente as hipóteses de execução previstas no subitem 17.6 e conter cláusula de prorrogação automática nos termos do subitem 17.3;

17.5.4 Fiança bancária: deverá ser prestada por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com renúncia expressa aos benefícios dos arts. 827, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e ao disposto no art. 794 do Código de Processo Civil, com prazo e cláusula de prorrogação na forma do subitem 17.3; e

17.5.5 Título de capitalização: deverá ser custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, emitido por sociedade autorizada pela SUSEP, com indicação do CONSAÚDE como beneficiário e sem cláusula de carência que impeça o resgate imediato, na forma do art. 96, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.5.6 Em qualquer modalidade, a GARANTIA DA PROPOSTA deverá ser prestada em nome da própria LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, em nome da empresa líder ou, indistintamente, de qualquer das consorciadas, com a identificação expressa das demais integrantes, respondendo todas solidariamente.

17.6 A GARANTIA DA PROPOSTA responderá pelo pagamento das multas e das demais obrigações pecuniárias decorrentes desta LICITAÇÃO e poderá ser executada, total ou parcialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:

17.6.1 retirada ou modificação da PROPOSTA, pela LICITANTE, durante o respectivo prazo de validade;

17.6.2 não manutenção da PROPOSTA ou ausência de comprovação da renovação da GARANTIA DA PROPOSTA, na forma dos subitens 17.3 e 17.3.1;

17.6.3 apresentação de documento ou de informação sabidamente falsa ou omissão de informação relevante para os fins desta LICITAÇÃO;

17.6.4 prática de atos com a finalidade de frustrar ou de retardar os objetivos do certame;

17.6.5 descumprimento, pela ADJUDICATÁRIA, das CONDIÇÕES PRECEDENTES do item 23, inclusive a não constituição da SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO; e

17.6.6 recusa em assinar o CONTRATO DE CONCESSÃO ou não atendimento à respectiva convocação, no prazo do item 22, observado o disposto nos itens 22.3, 34.2 e 34.3 deste EDITAL.

17.6.7 A execução da GARANTIA DA PROPOSTA não exclui a aplicação das demais sanções previstas no item 34 deste EDITAL e nos arts. 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, nem a responsabilização por perdas e danos que a excedam.

17.7 A GARANTIA DA PROPOSTA das LICITANTES que não se sagrarem vencedoras será devolvida ou liberada no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO ou da data em que for declarada fracassada, revogada ou anulada a LICITAÇÃO, conforme o caso, nos termos do art. 58, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante autorização da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.

17.7.1 A devolução da GARANTIA DA PROPOSTA prestada em caução em dinheiro far-se-á com os rendimentos apurados na conta vinculada de que trata o subitem 17.5.1.

17.7.2 Não retirados os documentos no prazo de 30 (trinta) dias contados da comunicação da liberação, serão eles inutilizados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, independentemente de aviso ou notificação, observado o subitem 13.18.

17.8 A responsabilidade pela escolha da entidade emissora da GARANTIA DA PROPOSTA, quando existir tal entidade, será integralmente da LICITANTE, que responderá pelos danos causados ao PODER CONCEDENTE em caso de falência, liquidação, recuperação judicial ou intervenção da respectiva instituição, além da necessidade de recontração, exclusivamente às suas expensas, de nova garantia.

17.9 A GARANTIA DA PROPOSTA observará, ainda, as regras operacionais contidas no APÊNDICE 5 – Manual da B3.

17.10. Conforme estabelecido no APÊNDICE 5 – Manual da B3, será analisada a regularidade dos ENVELOPES 1 apresentados, sendo que as LICITANTES que não

atenderem a quaisquer dos requisitos previstos em EDITAL, relativamente ao ENVELOPE 1, serão inabilitadas.

17.11. Até o dia útil imediatamente anterior ao dia da SESSÃO PÚBLICA para abertura de análise das PROPOSTAS – ENVELOPE 2, será divulgado no sítio eletrônico indicado nas CONDIÇÕES GERAIS do EDITAL ([http://www.\[.\]](http://www.[.])) o resultado da análise dos documentos contidos no ENVELOPE 1, e, na hipótese daqueles não aceitos, será apresentada a respectiva motivação.

18. AVISOS, COMUNICAÇÕES E CONSULTAS

18.1. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO fará publicar, nos mesmos veículos em que foi publicado o resumo do EDITAL de LICITAÇÃO, assim como nos meios citados nas CONDIÇÕES GERAIS, os avisos e comunicações pertinentes ao processo licitatório, quando couber.

18.2. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO responderá somente às consultas que lhe sejam encaminhadas por escrito, com a identificação do responsável.

19. PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

19.1. A presente LICITAÇÃO será processada e julgada de acordo com os procedimentos estabelecidos na Lei Federal nº 8.987/95 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 14.133/21 e demais alterações posteriores e legislações pertinentes.

19.2. Após a entrega dos ENVELOPES pelas LICITANTES, não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos e supressões, observando-se, no caso, o subitem 13.9 deste EDITAL.

19.3. Os esclarecimentos, deste ponto em diante, quando necessários e desde que solicitados pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, constarão obrigatoriamente das respectivas atas.

19.4. É facultado à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, em qualquer momento da LICITAÇÃO, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente das PROPOSTAS.

19.5. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a qualquer momento, de acordo com sua necessidade ou conveniência, consultar ou se valer da consultoria de organizações públicas ou privadas ou outros profissionais, para fundamentar o julgamento das PROPOSTAS apresentadas pelas LICITANTES.

19.6. Na forma prevista neste EDITAL, será instalada no dia [•], às [•] ([•]) horas, na sede da B3, a SESSÃO PÚBLICA para a abertura dos ENVELOPES 2 de todas as LICITANTES que tiveram os documentos do ENVELOPE 1 aceitos, a qual será conduzida pelo DIRETOR DA SESSÃO, devendo ser rubricados todos os documentos neles contidos pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.

19.7 Após o início da SESSÃO PÚBLICA, o DIRETOR DA SESSÃO, em nome da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, promoverá a abertura dos ENVELOPES 2 - PROPOSTA das LICITANTES aptas e fará a leitura, com o apoio da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, das PROPOSTAS das LICITANTES.

19.8. O julgamento das PROPOSTAS dar-se-á por critérios objetivos, conforme estabelecido neste Edital, sendo certo que a PROPOSTA mais bem classificada será aquela que contiver o menor multiplicador K, com 4 (quatro) casas decimais, cujo valor máximo é de 1,0000 (um inteiro), que será aplicado pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, linearmente, sobre os valores da estrutura tarifária constante do ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO do CONTRATO.

19.8.1 As TARIFAS a serem calculadas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO mediante a aplicação do multiplicador K ofertado pelas LICITANTES deverão considerar 4 (quatro) casas decimais, sendo que será efetuado o arredondamento do seu valor constante na 4ª casa decimal adotando-se o

seguinte critério: se o valor constante da 5ª casa decimal for de 0 (zero) a 4 (quatro), inclusive, será arredondada a 4ª casa decimal para o número imediatamente inferior, e, se o valor constante da 5ª casa decimal for de 5 (cinco) a 9 (nove), inclusive, será arredondada a 4ª casa decimal para o número imediatamente superior.

19.8.2 Não haverá, nesta LICITAÇÃO, etapa de lances. Havendo empate entre duas ou mais PROPOSTAS, o desempate observará, sucessivamente, os critérios do art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021 e, persistindo o empate, o sorteio em ato público, para o qual todas as LICITANTES empatadas serão previamente convocadas.

19.8.3 O correto preenchimento da PROPOSTA pelas LICITANTES é indispensável para a sua aceitação, de forma que a PROPOSTA que deixar de abordar qualquer informação ou que apresentá-la de forma inadequada será desclassificada, inclusive nos casos de:

- a) que for apresentada em desacordo com o modelo constante do APÊNDICE 4 deste EDITAL ou que não contiver todos os documentos exigidos por este EDITAL;
- b) que contiverem rasura, borrão, entrelinha ou linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;
- c) que contiverem emendas, ressalvas ou omissões;
- d) que impliquem oferta submetida a condição ou termo não previstos neste EDITAL;
- e) que não estiver assinada por pessoa que tenha demonstrado deter poderes de representação da LICITANTE; ou
- f) que contiverem outros vícios capazes de comprometer a sua validade.

19.8.4 O resultado do julgamento das PROPOSTAS será publicado no [•] ([http://www.\[•\]](http://www.[•])), no Diário [•], bem como no sítio eletrônico [http://www.\[•\]](http://www.[•]).

19.9 Após a classificação das PROPOSTAS, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO promoverá a abertura do ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas da LICITANTE mais bem classificada, até o momento, e, se esta atender a todas as exigências relativas à habilitação previstas no EDITAL, será declarada vencedora da CONCORRÊNCIA.

19.9.1 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá suspender a sessão para análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, caso não se ache em condições de proferir sua decisão de imediato.

19.10 Se a LICITANTE, originalmente classificada em primeiro lugar na PROPOSTA, não atender às exigências de habilitação, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, uma vez esgotadas as possibilidades de saneamento, esclarecimento ou diligência na forma prevista neste EDITAL, promoverá a abertura do ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da segunda colocada e, assim, sucessivamente, até que uma LICITANTE atenda às exigências de habilitação, sendo, então, declarada vencedora da CONCORRÊNCIA.

19.11 Decidida a habilitação, as LICITANTES terão direito de vista da documentação encartada nos ENVELOPES e será aberto prazo para eventual interposição de recurso contra as decisões da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.

19.11.1 Caso todas as LICITANTES declinem expressamente do direito de recorrer, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO proferirá o resultado da CONCORRÊNCIA, que será encaminhado ao Presidente do CONSAÚDE para homologar o resultado do certame e efetuar a eventual ADJUDICAÇÃO do OBJETO licitado à vencedora.

19.11.2 Ante a interposição de recurso, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO o analisará em juízo de reconsideração.

19.11.3 Caso não reconsidere sua decisão, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO encaminhará os autos ao Presidente do CONSAÚDE para decidir quanto ao recurso apresentado.

19.11.4 Decidido o(s) recurso(s), a CONCORRÊNCIA será devolvida à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, a qual dará, conforme o caso, continuidade ao certame.

19.12 Executada a decisão do recurso, sem que caibam, nesta fase, novos recursos administrativos, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO proferirá o resultado da CONCORRÊNCIA, que será encaminhado ao Presidente do CONSAÚDE para homologação e eventual ADJUDICAÇÃO.

19.13 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO fará constar, dos autos da CONCORRÊNCIA, relatório no qual consignará todos os procedimentos havidos, bem como descreverá, de forma detalhada, a classificação, o julgamento e a análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS.

19.14 A SESSÃO PÚBLICA da CONCORRÊNCIA poderá ser suspensa pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO ao final de cada uma das etapas acima descritas, devendo publicar sua decisão no DOM ou convocar as LICITANTES para nova SESSÃO PÚBLICA na qual proferirá sua decisão.

19.15 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá promover diligência para esclarecer ou complementar o julgamento da PROPOSTA da LICITANTE mais bem classificada, solicitando informações adicionais para a verificação da exequibilidade da sua PROPOSTA.

19.16. Os ENVELOPES 3 das LICITANTES que tiveram as PROPOSTAS desclassificadas serão devolvidos fechados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das demais LICITANTES habilitadas serão mantidos fechados, sob a guarda da COMISSÃO

ESPECIAL DE LICITAÇÃO até o resultado final da LICITAÇÃO e a assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO pelo ADJUDICATÁRIO.

20. RECURSOS

20.1. De todos os atos decorrentes do presente certame, caberá recurso, em fase recursal única, que terá início após a publicação do resultado final da LICITAÇÃO, na forma do artigo 165 da Lei Federal nº 14.133/21.

20.1.1. O recurso deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da publicação do resultado final da LICITAÇÃO a que se refere o item 20.1, que constará de ata de julgamento a qual consignará toda a matéria recursal.

20.1.2. O recurso interposto será comunicado às demais LICITANTES que poderão impugná-lo no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme a redação do §4º do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/21.

20.1.3. Os recursos e as contrarrazões aos recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis ou encaminhá-los à AUTORIDADE SUPERIOR, devidamente informados para deferimento ou indeferimento, observado, para esse caso, o prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

20.1.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos expressos em dias úteis consideram somente os dias em que há expediente administrativo no CONSAÚDE.

20.1.4.1. Caso o dia do vencimento coincida com sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo no CONSAÚDE, o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

20.2. Os recursos somente serão admitidos quando subscritos por representante(s) legal(is), REPRESENTANTES CREDENCIADOS, procurador com poderes

específicos ou qualquer pessoa substabelecida em tais poderes específicos, desde que instruídos com demonstração desses poderes, podendo ser enviados para o correio eletrônico [•] até às [•] horas da data limite, desde que assinados digitalmente (Protocolo ICP/Brasil), ou, alternativamente, protocolados na forma física na sede do CONSAÚDE, com sede na Cidade de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, à Rua dos Expedicionários, 140, Centro, no horário das [•] horas até às [•] horas.

20.3. Os recursos interpostos fora do prazo e do horário, ou em local diverso do indicado, não serão conhecidos.

20.4. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, nos termos do art. 168 da Lei Federal nº 14.133/21.

20.5. Concluído o julgamento dos eventuais recursos, o resultado será oficialmente divulgado no [•] do CONSAÚDE, bem como no sítio eletrônico [•], não cabendo mais recurso, na seara administrativa, da decisão da autoridade máxima competente.

20.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

20.7. Vencida a fase de recursos, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO encaminhará o processo à AUTORIDADE SUPERIOR, assim definida no APÊNDICE 1 e no Estatuto do CONSAÚDE, para a homologação do certame e a ADJUDICAÇÃO do OBJETO, na forma do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021.

21. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

21.1. Esta LICITAÇÃO poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou será declarada nula quando se verificar ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer por escrito devidamente fundamentado.

21.2. Na hipótese de revogação ou anulação da LICITAÇÃO, não caberá ressarcimento ou indenização às LICITANTES, ressalvado o disposto no artigo 149 da Lei Federal nº 14.133/21.

22. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

22.1 Após a homologação do resultado e a ADJUDICAÇÃO do OBJETO da LICITAÇÃO, a LICITANTE vencedora será convocada, depois de atendidas as Condições Precedentes fixadas no Item 23, para, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias consecutivos, efetivar a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO.

22.2. O prazo para a assinatura do CONTRATO poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela ADJUDICATÁRIA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo CONCEDENTE.

22.3. Caso a ADJUDICATÁRIA venha a recusar-se a assinar o CONTRATO dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de convocação, caracterizará a perda do direito à contratação, sujeitando-se a mesma à perda da GARANTIA DA PROPOSTA em favor do CONSAÚDE, que poderá executá-la de imediato, bem como o impedimento de licitar e contratar com o CONSAÚDE e com os MUNICÍPIOS integrantes, na forma e pelo prazo previstos no item 34.2 deste EDITAL, observados os artigos 155, V, e 156, III e §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021. Poderá ainda, a critério do CONSAÚDE, sofrer as penalidades legalmente estabelecidas conforme preceitua o §5º do art. 90 da Lei Federal nº 14.133/21, sendo facultado ao CONSAÚDE convocar as LICITANTES remanescentes na ordem de classificação, para assinar o CONTRATO em igual prazo e nas mesmas condições da PROPOSTA do primeiro classificado, ou revogar a LICITAÇÃO.

22.4. A assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO encerra o procedimento licitatório.

23. CONDIÇÕES PRECEDENTES À ASSINATURA DO CONTRATO

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

23.1. No APÊNDICE 2, encontra-se a minuta do CONTRATO DE CONCESSÃO a ser firmado entre o CONSAÚDE e a ADJUDICATÁRIA.

23.2. Uma vez adjudicado o OBJETO da LICITAÇÃO, observadas as condições fixadas neste EDITAL, a ADJUDICATÁRIA será notificada, por escrito, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, o qual pode ser prorrogado por solicitação da ADJUDICATÁRIA e desde que aprovado pelo PODER CONCEDENTE, cumprir as formalidades necessárias e apresentar os seguintes documentos necessários à assinatura do CONTRATO, sob pena de decair de seu direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e da execução da GARANTIA DE PROPOSTA:

23.2.1 Atos constitutivos da SPE, devidamente registrados na Junta Comercial competente;

23.2.2. Balanço de Abertura da SPE com a demonstração da Primeira Integralização do capital social da sociedade, na forma do subitem 7.5.1 deste EDITAL e do subitem 28.2.1 do CONTRATO;

23.2.3. Livro de Registro de Acionistas da SPE com as respectivas participações no Capital Social, cópia dos eventuais Acordos de Acionistas, Ata de Eleição dos administradores devidamente registrada na Junta Comercial, bem como Termo de Posse respectivo, na hipótese de ser uma sociedade anônima;

23.2.4. O CNPJ da SPE e demais inscrições fiscais exigidas na legislação;

23.2.5 Comprovação do pagamento ao Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP – FEP, administrado pela Caixa Econômica Federal, pela realização de estudos relacionados ao OBJETO da CONCESSÃO, conforme autorizado pelo art. 21, da Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, em conta bancária a ser previamente indicada.

23.2.5.1 O valor de reembolso ao Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP – FEP mencionado no item acima é de R\$ 15.666.098,61 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), posicionado em 31 de janeiro de 2026, sem prejuízos a eventuais atualizações contratuais realizadas após a publicação deste EDITAL, devidamente atualizado pela Taxa Média Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), desde o dia 1º de fevereiro de 2026, inclusive, até a data do efetivo reembolso, exclusive.

23.2.6 A comprovação do pagamento da remuneração da B3, pelos serviços prestados pela B3, no valor de R\$ 557.779,45 (quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), referente ao Contrato nº 07780/2023, celebrado entre o FEP e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no prazo e devidamente atualizado na forma do contido no APÊNDICE 5.

23.2.7. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, na forma do item 10 do CONTRATO e item 24 deste EDITAL.

24. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

24.1. A LICITANTE vencedora do certame manterá em vigor, durante todo o PRAZO de vigência do CONTRATO, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do CONTRATO previsto no subitem 4.3 deste EDITAL, equivalente a R\$ 20.155.461,15 (vinte milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos) na DATA-BASE, do início da CONCESSÃO até o final do 10º (décimo) ano, devendo, posteriormente, ser reduzida para 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do mesmo valor, equivalente a R\$ 10.077.730,57 (dez milhões, setenta e sete mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) na DATA-BASE, para o período compreendido entre o 11º (décimo primeiro) ano e o final da CONCESSÃO, na forma das normas da SUSEP e do item 10 do CONTRATO.

24.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONÁRIA, poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

24.2.1. Caução em dinheiro;

24.2.2. Fiança bancária, observada a minuta constante do APÊNDICE 5 deste EDITAL;

24.2.3. Seguro-garantia; ou

24.2.4. Títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados seus valores conforme definidos pelo Ministério da Fazenda; ou

24.2.5. Título de capitalização, custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, na forma do art. 96, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

24.3. As cartas de fiança prestadas em GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverão ser contratadas junto a instituições que tiverem patrimônio líquido mínimo, na data de contratação da carta fiança, equivalente a R\$1.000.000.000,00 (um bilhão de Reais), e deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar da data de assinatura do CONTRATO, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta desde a assinatura e durante todo o PRAZO da CONCESSÃO, inclusive na Fase 1, bem como promover as renovações e atualizações que forem necessárias para tanto.

24.4. Os seguros-garantia deverão ser contratados junto a seguradoras devidamente autorizadas a operar pela SUSEP e deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano a contar da data de eficácia do CONTRATO, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-los em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o PRAZO da CONCESSÃO, bem como promover as renovações e atualizações que forem necessárias para tanto.

24.5. Qualquer modificação do conteúdo da carta de fiança ou do seguro-garantia deverá ser previamente submetida à aprovação do PODER CONCEDENTE.

24.6. O valor da garantia será liberado à CONCESSIONÁRIA após integral cumprimento do CONTRATO, podendo ser cobrado pelo CONSAÚDE, se for o caso, o valor necessário para quitar eventuais penalidades e obrigações da CONCESSIONÁRIA.

24.7. O valor da garantia será atualizado de forma proporcional aos percentuais de reajuste e revisão eventualmente aplicados.

25. CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO

25.1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA será efetivada, observando-se as condições fixadas no CONTRATO, das seguintes formas:

25.1.1. RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas originárias da remuneração mensal (TARIFA) paga pelo USUÁRIO, seja pessoa física ou jurídica privada, seja o ente municipal, na qualidade de USUÁRIO dos serviços OBJETO da CONCESSÃO, pela efetiva prestação desses serviços pela CONCESSIONÁRIA;

25.1.2. RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas oriundas de atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, autorizados pelo PODER CONCEDENTE, compreendendo, entre outros: i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou serviços resultantes do processamento dos resíduos recebidos; ii) os valores de serviços de gestão de resíduos a terceiros públicos ou privados; iii) outras receitas de atividades ou serviços previstos na PROPOSTA, tais como publicidade, entre outras.

25.1.2.1. Nos termos do item 7 do CONTRATO e do art. 11 da Lei Federal nº 8.987/95, 5% (cinco por cento) da receita bruta das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS serão aplicados em benefício da modicidade da TARIFA BASE, percentual elevado para 15% (quinze por cento) na hipótese de prestação de serviços de DISPOSIÇÃO FINAL a municípios não integrantes do CONTRATO, previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, devendo tais premissas ser consideradas pelas LICITANTES na formulação da

PROPOSTA.

25.2. As despesas da remuneração dos serviços prestados aos MUNICÍPIOS que venham a integrar os serviços de RPU prestados por força do CONTRATO correrão à conta da dotação orçamentária do(s) MUNICÍPIO(S), devidamente consignadas no Plano Plurianual e nas respectivas leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais.

25.2.1. O pagamento pelos MUNICÍPIOS que venham a integrar os serviços de RPU prestados por força do CONTRATO será efetuado dentro da forma e das condições fixadas no CONTRATO.

26. BENS

26.1. O regime dos bens, reversíveis ou não, empregados na execução da CONCESSÃO é regido pelo item 25 do CONTRATO.

27. OBRIGAÇÕES E DIREITOS

27.1. As obrigações e os direitos do CONSAÚDE, da AGÊNCIA REGULADORA e da CONCESSIONÁRIA encontram-se descritos no CONTRATO.

28. ASSUNÇÃO DE RISCOS

28.1. As definições sobre os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE encontram-se discriminadas no ANEXO 7 do CONTRATO.

28.2. Ao apresentar a PROPOSTA, a LICITANTE assume que:

28.2.1. Tem pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no CONTRATO de CONCESSÃO;

28.2.2. Levou os riscos em consideração na formulação de sua PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA e posterior assinatura do CONTRATO, se vencedora; e

28.2.3. Eventuais outros fatos e circunstâncias que venham a ocorrer e não estejam definidos textualmente no ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS serão considerados risco da CONCESSIONÁRIA.

29. REVISÃO

29.1. A revisão do CONTRATO DE CONCESSÃO tem por objetivo a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e poderá ocorrer na modalidade ordinária ou extraordinária, abrangendo aspectos relativos ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, na forma estabelecida nos itens 19 e 20 do CONTRATO.

30. REAJUSTE

30.1. O reajuste consiste na atualização dos valores das TARIFAS, necessária à manutenção da sua expressão econômica ao longo do tempo, nos termos do ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO.

30.2. O reajuste das TARIFAS será calculado de acordo com as fórmulas e condições constantes do item 21 do CONTRATO, com periodicidade mínima de um ano.

31. EXTINÇÃO

31.1. A extinção da CONCESSÃO dar-se-á nas hipóteses e condições previstas na Lei Federal nº 8.987/95 e legislação posterior aplicável, e como previsto no CONTRATO.

32. SUBCONCESSÃO

32.1. Incumbe à CONCESSIONÁRIA a execução do serviço concedido, conforme

compromisso a ser assumido quando da assinatura do CONTRATO, não sendo admitida a subconcessão.

33. SUBCONTRATAÇÃO

33.1. Será permitida a SUBCONTRATAÇÃO de empresas, denominadas simplesmente SUBCONTRATADAS, para a prestação dos serviços OBJETO do CONTRATO DE CONCESSÃO, independentemente de autorização prévia do PODER CONCEDENTE, devendo o CONSAÚDE e a AGÊNCIA REGULADORA ser comunicados da SUBCONTRATAÇÃO realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua celebração, permanecendo a CONCESSIONÁRIA integral e exclusivamente responsável perante o PODER CONCEDENTE e os USUÁRIOS pela execução do OBJETO. Não será permitida a SUBCONTRATAÇÃO de pessoa física ou jurídica que tenha vínculo com dirigentes do CONSAÚDE ou de quaisquer dos gestores dos MUNICÍPIOS integrantes do CONSAÚDE.

33.2. A CONCESSIONÁRIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária ou qualquer outra relativa às SUBCONTRATADAS, empregados e terceirizados.

34. SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS

34.1 A LICITANTE que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a PROPOSTA ou fizer declaração falsa, poderá, garantido o direito prévio de contraditório e ampla defesa, ser penalizada com as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da execução da GARANTIA DE PROPOSTA.

34.2. O não atendimento à convocação por parte da ADJUDICATÁRIA para assinatura do CONTRATO, ou a recusa em assiná-lo, sem justificativa aceita pelo CONCEDENTE, dentro do prazo estabelecido, acarretará à ADJUDICATÁRIA empresa individual, ou, no caso de CONSÓRCIO, a todas as empresas membro, impedimento de licitar e contratar com o CONSAÚDE e com os MUNICÍPIOS

integrantes, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos dos artigos 155, V, e 156, III e §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, além da aplicação de multa no valor total da GARANTIA DA PROPOSTA, podendo ser executada a própria GARANTIA DA PROPOSTA para esta finalidade.

34.3. A prática de quaisquer dos seguintes atos também acarretará multa no mesmo montante fixado no item 34.2, acima, podendo ser executada a GARANTIA DA PROPOSTA para assegurar o recebimento do valor da penalidade:

34.3.1. solicitar a retirada de sua PROPOSTA durante o período de sua validade;

34.3.2. apresentar documento ou informação sabidamente falsa, ou, ainda, omitir informação relevante para os fins desta LICITAÇÃO, assim consideradas aquelas relacionadas às CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, de condições de participação na LICITAÇÃO e de apresentação da PROPOSTA, nos termos previstos neste EDITAL;

34.3.3. sendo ADJUDICATÁRIA, deixar de cumprir as condições ou de apresentar os documentos exigíveis para a contratação, nos prazos previstos;

34.3.4. deixar de manter a GARANTIA DE PROPOSTA nas condições definidas neste EDITAL;

34.3.5. sendo ADJUDICATÁRIA, deixar de assinar o CONTRATO no prazo previsto no ato de convocação, seja por falta de atendimento às disposições pré-contratuais ou por desistência;

34.3.6. praticar ato(s) com a finalidade de frustrar os objetivos do certame, ou ensejar o seu retardamento;

34.3.7. praticar ato que enseje declaração de inidoneidade para contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

34.4. A LICITANTE que tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da

LICITAÇÃO, ou que demonstre não possuir idoneidade para contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em virtude de atos ilícitos praticados, estará sujeita à aplicação das sanções previstas no artigo 156, incisos III e IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, garantido o direito prévio ao contraditório e ampla defesa.

35. MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

35.1 O mecanismo de solução de conflitos derivados da execução do CONTRATO DE CONCESSÃO será a arbitragem, precedida das etapas de resolução consensual e de submissão à COMISSÃO TÉCNICA, na forma dos itens 35, 36 e 37 do APÊNDICE 2 – Minuta do CONTRATO. Os conflitos surgidos no curso do procedimento licitatório serão resolvidos administrativamente pelo CONSAÚDE ou no foro da Comarca de Pariqueira-Açu, Estado de São Paulo.

36. ANEXOS DO EDITAL

36.1 Constituem ANEXOS deste EDITAL:

APÊNDICE 1 – DEFINIÇÕES DO EDITAL E DO CONTRATO

APÊNDICE 2 – MINUTA DO CONTRATO

ANEXO 1 – EDITAL E APÊNDICES

ANEXO 2 – ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONÁRIA

ANEXO 3 – PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA

ANEXO 4 – INDICADORES DE DESEMPENHO

ANEXO 5 – CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO 6 – ARRANJO TARIFÁRIO

ANEXO 7 – MATRIZ DE RISCOS

ANEXO 8 – DIRETRIZES AMBIENTAIS MÍNIMAS

APÊNDICE 3 – MODELO DAS DECLARAÇÕES

APÊNDICE 4 – DIRETRIZES PARA PROPOSTA COMERCIAL

APÊNDICE 5 – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3

APÊNDICE 6 – CONVÊNIO DE REGULAÇÃO

Pariquera-Açu (SP), [•] de [•] de 2026.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO